

Nach § 1310 BGB ist die Ehe zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt oder verschwägert sind oder von denen die eine mit Eltern, Voreltern oder Abkömmlingen der anderen Geschlechtsgemeinschaft gepflogen hat, verboten, ohne daß eine Befreiung von diesen Ehehindernissen zugelassen wird. Ein Verstoß gegen § 1310 macht eine Ehe jedoch nur dann nichtig, wenn sie zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind, geschlossen wurde (§§ 1327, 1323 BGB).

Wenn auch die Ehehindernisse des § 1310 BGB grundsätzlich aufrechtzuerhalten sein werden, so ist doch für einige Fälle der Schwägerschaft die Möglichkeit einer Aufhebung des Verbots zu schaffen. Nicht selten führt nämlich das Ehehindernis der Schwägerschaft dazu, daß auch Ehen, die vom Standpunkt der Volksgemeinschaft als erwünscht angesehen werden können, nicht geschlossen werden dürfen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Fälle, in denen ein Mann eine wesentlich ältere Frau geheiratet hat, die in die Ehe eine aus einer früheren Ehe stammende oder vorehelich von einem Dritten erzeugte Tochter mitgebracht hat. Stirbt dann die Frau, nachdem die Tochter herangewachsen ist, so entwickelt sich in der Folgezeit häufig zwischen dieser und ihrem Stiefvater eine leidenschaftliche Zuneigung. Nicht immer spielt dabei Leichtsinn der Beteiligten oder sittliche Minderwertigkeit mit; in nicht seltenen Fällen ist vielmehr das Verhalten der Beteiligten menschlich so begreiflich, daß ihr Wunsch, die Ehe miteinander einzugehen, berechtigt erscheint. Sind aus einem solchen Verhältnis bereits Kinder hervorgegangen, so dürfte es auch bevölkerungspolitisch erwünscht sein, wenn diese durch die Heirat ihrer Eltern ehelich werden. Angesichts des Umstands, daß mangels einer Blutsverwandtschaft zwischen den in gerader Linie Verschwägerten auch erbbiologische Gründe ihrer Verbindung nicht entgegenstehen, erscheint nicht nur ihnen selbst, sondern auch der Gesamtheit der Volksgenossen die Ausnahmslosigkeit des heutigen Eheverbots als eine schwere unbillige Härte. Um in solchen Fällen nach genauer Prüfung der Umstände des Einzelfalls die Ehe zu ermöglichen, sieht § 1 daher die Ergänzung der Vorschriften des § 1310 BGB durch einen neuen Abs. 4 vor, der bestimmt, daß Personen, denen Befreiung von dem Ehehindernis der echten oder unechten Schwägerschaft erteilt ist, die Ehe miteinander eingehen dürfen. Nach § 2 wird die Nichtigkeit einer verbotswidrig zwischen Verschwägerten geschlossenen Ehe durch nachträgliche Erteilung der Befreiung geheilt.

Zu Art. 2

Die Ehelichkeit eines Kindes kann nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 1591 ff.) nur von dem Ehemann der Mutter und nur innerhalb eines Jahres, nachdem dieser die Geburt des Kindes erfahren hat, angefochten werden. Die Folge dieser Regelung ist die Unanfechtbarkeit der Ehelichkeit in allen Fällen, in denen der Mann die Anhaltspunkte für die nichteheliche Abstammung des Kindes erst nach Ablauf dieser Jahresfrist gewonnen hat. In diesen Fällen zwingt ihn das Gesetz, das von ihm nicht erzeugte Kind dauernd als sein eheliches Kind gelten zu lassen. Auf den Lauf der Anfechtungsfrist ist zwar die Vorschrift des § 203 BGB⁴ für entsprechend anwendbar erklärt; eine höhere Gewalt im Sinne dieser Vorschrift ist aber von der Rechtsprechung bisher nicht darin erblickt worden, daß der Ehemann der Mutter sich in einem Irrtum über die außereheliche Erzeugung des in der Ehe geborenen Kindes befunden hat. Diese Regelung ist in ihren Ergebnissen mit heutiger Rechtsauffassung unvereinbar. Dies wird besonders deutlich dann, wenn sich erst nach Ablauf der Anfechtungsfrist herausstellt, daß das Kind von einem Manne stammt, der einer anderen Rasse als der Ehemann angehört oder der an einer Erbkrankheit leidet. Aber auch in weniger krassen Fällen zwingt die Bedeutung, die nach unserer heutigen Anschauung der blutmäßigen Abstammung eines Menschen zukommt, dazu, die Anfechtung der Ehelichkeit eines von dem Ehemann nicht erzeugten

⁴ § 203 BGB: Hemmung der Verjährung bei Verhinderung des Berechtigten infolge „Stillstand der Rechtspflege“ oder allgemein höherer Gewalt während der letzten sechs Monate vor Fristablauf.

Kindes stets zu ermöglichen und damit den Weg für die Klarstellung der wirklichen Abstammung des Kindes freizumachen.

Hierbei wird man freilich nicht soweit gehen dürfen, dem Ehemann ein unbefristetes Anfechtungsrecht einzuräumen. Sobald er die Umstände erfährt, aus denen er Schlüsse auf die nichteheliche Abstammung des Kindes zu ziehen vermag, wird man ihm zumuten müssen, die zur Klarstellung der Abstammung erforderlichen Schritte so schnell als möglich zu unternehmen und die Anfechtung der Ehelichkeit alsbald vorzunehmen. Einem Mann, der sich trotz Kenntnis solcher Umstände zunächst damit abgefunden hat, daß das Kind – sicher oder wahrscheinlich – nicht von ihm stammt und der es trotzdem als eheliches hat gelten lassen, kann es nicht für alle Zeit freistehen, sein Verhalten gegenüber dem Kinde und der Mutter zu ändern und die Nichtehelichkeit des Kindes vielleicht nach Jahren aus Gründen geltend zu machen, die mit dem Interesse an der Klarstellung der Abstammung nicht oder nur entfernt in Zusammenhang stehen. Deshalb soll auch künftig der Ehemann der Mutter die Ehelichkeit eines Kindes nur innerhalb eines Jahres anfechten können. Diese Frist soll jedoch erst mit dem Zeitpunkt beginnen, in dem der Mann Kenntnis von den Umständen erlangt, die für die Nichtehelichkeit des Kindes sprechen.

Das Recht zur Anfechtung der Ehelichkeit kann jedoch nicht allein in die Hand des Ehemannes der Mutter gelegt werden. Die Feststellung der Nichtehelichkeit eines als ehelich geltenden Kindes dient zwar auch der Klarstellung des Familienstandes; vorwiegend hat sie aber den Zweck, die blutmäßige Abstammung des Kindes zu offenbaren. Sie soll verhindern, daß die Ehe zur Verschleierung der Herkunft eines Kindes mißbraucht wird, und die Ermittlung der wirklichen Abstammung des Kindes ermöglichen. Bei der Bedeutung, die der Rasse- und Sippenzugehörigkeit eines Menschen nach nationalsozialistischer Auffassung zukommt, muß das Interesse an einer möglichst frühzeitigen und endgültigen Festlegung des Familienstandes hinter das öffentliche Interesse an einer Klarstellung der wirklichen Abstammung zurücktreten. Die Ehelichkeit eines Kindes muß deshalb auch dann angefochten werden können, wenn der zunächst anfechtungsberechtigte Mann von seinem Anfechtungsrecht aus Gleichgültigkeit oder aus sonstigen Erwägungen keinen Gebrauch gemacht hat oder wenn er an der Anfechtung verhindert ist. Das Anfechtungsrecht soll in solchen Fällen dem Staatsanwalt zustehen, der auch sonst in familienrechtlichen Streitigkeiten das öffentliche Interesse zu vertreten hat und bisher schon im Anfechtungsprozeß des Mannes, wenn auch nur zur Verteidigung der Ehelichkeit, zur Mitwirkung berufen war⁵.

[...]⁶

Zu Art. 3

⁵ Zu Zielrichtung und Umfang des Anfechtungsrechts s. StA Rexroth in DJ 1938, S. 711: „Der Staatsanwalt kann die Ehelichkeit anfechten, wenn er dies im öffentlichen Interesse oder im Interesse des Kindes für geboten erachtet. Bei der überragenden Bedeutung der Abstammung wird ein gleichliegendes Interesse des Kindes und der Allgemeinheit immer dann anzunehmen sein, wenn ein Kind in einer mischrasigen Ehe von einer arischen Mutter geboren wird und der Erzeuger des Kindes arischer Abstammung ist. Das Interesse des Kindes kann in Fällen dieser Art selbst dann nicht zweifelhaft sein, wenn die Feststellung seiner nichtehelichen Abstammung dazu führt, daß es sich künftig mit einem vielleicht kärglichen Unterhalt begnügen muß. Ein öffentliches Interesse liegt ferner vor, wenn in einer Ehe zwischen arischen Ehegatten ein Kind geboren wird, das von einem Juden erzeugt ist. In allen Fällen, in denen von der Klarstellung der Abstammung die Fähigkeit, Beamter oder Angestellter des öffentlichen Dienstes oder Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen zu sein, oder die Wehrfähigkeit eines Menschen abhängt, wird das öffentliche Interesse zu bejahen sein. Auch Zweifel an der Erbgesundheit des Kindes können das öffentliche Interesse begründen. Die Annahme eines solchen Interesses liegt ferner im Bereiche der Möglichkeit, wenn bei einem größeren unbestimmten Personenkreis die Überzeugung stichhaltig begründet ist, daß ein Kind nicht von dem Manne abstammt, als dessen eheliches Kind es gilt, oder wenn die Inanspruchnahme der Rechtsstellung eines ehelichen Kindes durch ein in Wirklichkeit uneheliches Kind die berechtigten Interessen Dritter in einer das gesunde Volksempfinden kränkenden Weise beeinträchtigen würde. Das gleiche darf angenommen werden, wenn ein als ehelich geltendes Kind den Umstand, daß es den Familiennamen des Ehemannes seiner Mutter trägt, in gemeinschädlicher Weise mißbraucht. Darüber hinaus wird das öffentliche Interesse in allen Fällen zu bejahen sein, in denen behördliche Ermittlungen deutliche Anzeichen für die nichteheliche Abstammung eines ehelich geborenen Kindes ergeben und in denen die geringere Wahrscheinlichkeit gegen die Unehelichkeit spricht.“

⁶ Enth. Einzelbemerkungen zu den Vorschriften des Art. 2.

Die Erb- und Rassenforschung hat in den letzten Jahren Verfahren entwickelt, aus deren Ergebnissen für die Abstammung eines Menschen weitgehend Schlüsse gezogen werden können. Die Frage, wie weit Parteien und Zeugen verpflichtet sind, sich solchen Verfahren zu unterwerfen, hat immer wieder zu Zweifeln Anlaß gegeben und bedarf deshalb wegen ihrer besonderen Bedeutung für familienrechtliche Streitigkeiten einer endgültigen Klärung durch den Gesetzgeber. In Art. 3 ist in Anlehnung an das Vorbild des § 81a StPO⁷ nunmehr auch für das Gebiet des Zivilprozesses bestimmt, daß sich Parteien und Zeugen erb- und rassenkundlichen Untersuchungen zu unterwerfen haben. Die Pflicht, die Entnahme von Blutproben zu dulden, ist mit Rücksicht auf die Wichtigkeit und Zuverlässigkeit der Blutgruppenbestimmung und die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe einen bestimmten Mann eindeutig von der Vaterschaft zu einem Kinde auszuschließen, besonders hervorgehoben. Um zu verhindern, daß die den Parteien und Zeugen nunmehr auferlegten Pflichten zu eigennützigen Zwecken mißbraucht werden, soll die Unterwerfung und Duldungspflicht nur in familienrechtlichen Streitigkeiten und nur insoweit Platz greifen, als die Untersuchung zum Nachweis der Abstammung erforderlich ist. Als familienrechtliche Streitigkeit i. S. dieser Vorschrift ist auch ein Rechtsstreit über die Feststellung der unehelichen Vaterschaft und über den Unterhaltsanspruch des unehelichen Kindes anzusehen.

Zu Art. 4

Nach § 1754 Abs. 1 BGB tritt der Kindesannahmevertrag mit der rechtskräftigen Bestätigung in Kraft. Obwohl die Bestätigung ein staatlicher Hoheitsakt ist, wird – abgesehen von den in § 1756 BGB erwähnten Fällen⁸ – nach geltendem Recht das Annahmeverhältnis nicht begründet, wenn der Vormundschaftsrichter das Fehlen einer vom Gesetz geforderten Voraussetzung der Kindesannahme übersehen hat. Stellt sich nachträglich, vielleicht nach vielen Jahren oder nach dem Tode eines Beteiligten, heraus, daß ein gesetzliches Erfordernis der Kindesannahme in Wirklichkeit nicht erfüllt war, so hat nach geltendem Recht trotz der Bestätigung ein Eltern- und Kindesverhältnis rechtlich niemals bestanden. Hierdurch wird gewaltsam in ein Lebensverhältnis eingegriffen, das durch den Ausspruch eines staatlichen Organs anerkannt worden war und auf dessen dauernden Bestand alle Beteiligten vertraut haben. Besonders das Kind wird durch das unerwartete Hervortreten eines solchen Fehlers schmerzlichen Erschütterungen ausgesetzt. Die uneheliche Mutter oder die natürlichen Eltern können erneute Rechte an dem Kind geltend machen, auf die sie bei Abschluß des Annahmevertrages verzichtet hatten. Möglicherweise ergeben sich schwierige und für die Existenz der Beteiligten vernichtende erbrechtliche Streitigkeiten. Häufig wird jede Möglichkeit, das fehlende Erfordernis nachzuholen oder das Annahmeverhältnis wenigstens für die Zukunft wirksam zu begründen, verschlossen sein.

Zu den gesetzlichen Voraussetzungen eines wirksamen Kindesannahmeverhältnisses gehören solche materiellrechtlicher wie förmlicher Art. Das Fehlen einer materiellen Voraussetzung darf auch durch die Bestätigung des Annahmevertrags nicht geheilt werden; andernfalls würde der Annahmevertrag seines vertraglichen Charakters, an dem festzuhalten ist, entkleidet werden. Daß ein Annahmevertrag trotz eines materiellrechtlichen Mangels versehentlich bestätigt wird, dürfte außerdem kaum Vorkommen. Ungleich größer ist die Gefahr, daß ein Fehler bei der Beurkundung des Vertrags vor der Bestätigung übersehen wird. Sind die materiellen Voraussetzungen erfüllt und ist die Bestätigung nach der Prüfung durch den Richter erteilt, so darf die Wirksamkeit des Annahmeverhältnisses nicht mehr von einem unbeachtet gebliebenen und oft erst nach Jahren zum Vorschein kommenden Formfehler abhängen.

⁷ § 81a StPO: Zulässigkeit körperl. Untersuchungen und der Entnahme von Blutproben bei Beschuldigten zur Feststellung prozeß-relevanter Tatsachen.

⁸ Nach § 1756 BGB war ein Adoptionsvertrag auch gültig, wenn bei dessen behörl. Bestätigung irrtümlich angenommen wurde, daß die leiblichen Eltern oder die Mutter dauernd unauffindbar seien.

Um bei der besonderen Bedeutung, die die Annahme an Kindes Statt für die bevölkerungs- und sozialpolitischen Ziele des nationalsozialistischen Staates hat, für alle künftigen Fälle sicherzustellen, daß die Verletzung einer bloßen Formvorschrift nicht mehr zur unvermittelten Zerstörung eines einmal begründeten Familienverhältnisses führen kann, ist nach § 10 die Vorschrift des § 1756 BGB dahin ergänzt, daß durch die rechtskräftige Bestätigung die Verletzung einer für die Annahme an Kindes Statt vorgeschriebenen Form geheilt wird. Hiernach soll künftig insbesondere jeder Fehler bei der gerichtlichen oder notarischen Beurkundung des Annahmevertrages ohne Einfluß auf den Bestand des bestehenden Kindesannahmeverhältnisses sein. In § 11 ist Entsprechendes für die vertragliche Aufhebung des Annahmeverhältnisses in der Weise bestimmt, daß in § 1770 BGB die Vorschrift des § 1756 Abs. 1 mitaufgeführt ist.

Zu Art. 5

Nach § 1768 BGB kann ein Kindesannahmeverhältnis nicht einseitig, sondern nur durch einen der gerichtlichen Bestätigung bedürftigen Vertrag gelöst werden. Aus dieser Regelung haben sich vielfach Schwierigkeiten ergeben, insbesondere wenn der Annehmende und das Kind verschiedenen Rassen angehören, wenn sich in der Person des Kindes schlechte Erbanlagen zeigen oder wenn der Annehmende oder das Kind einen unsittlichen, gemeinschaftsschädlichen Lebenswandel führt. In Fällen dieser Art sind die sittlichen Grundlagen, auf denen das Annahmeverhältnis beruht, meist völlig zerstört. Bei Rassenverschiedenheit der Beteiligten besteht an der Auflösung des Annahmeverhältnisses sogar ein dringendes öffentliches Interesse; denn ein Kind deutschen Blutes, das in einer jüdischen Familie aufwächst, wird seinem Volkstum entfremdet und geht leicht infolge der artfremden Einflüsse, denen es ständig ausgesetzt ist, der Volksgemeinschaft völlig verloren. Stellt sich heraus, daß das angenommene Kind an einer Erbkrankheit leidet, so wird es häufig der Annehmende als unerträglich empfinden, daß dieses Kind, dessen Anlagen eine Erziehung zu einem für die Volksgemeinschaft wertvollen Mitglied der Familie unmöglich machen, seinen Namen trägt. Auch wenn einer der durch das Annahmeverhältnis miteinander verbundenen Beteiligten einen verbrecherischen oder unsittlichen Lebenswandel führt, wird man von dem anderen Teil nicht erwarten dürfen, daß er sich auf die Dauer mit dem Fortbestehen der Familienbindung zu ihm abfinden kann. In der Mehrzahl solcher Fälle wird gerade der Teil, in dessen Person der Grund für die Zerstörung des durch das Annahmeverhältnis begründeten Familienbandes vorliegt, nicht bereit sein, in die von dem anderen Teil gewünschte Auflösung dieses Verhältnisses einzuwilligen. Der Entwurf sieht deshalb vor, daß ein Kindesannahmeverhältnis durch gerichtliche Entscheidung dann aufgehoben werden kann, wenn wichtige Gründe in der Person eines Vertragsteils vorliegen, die die Aufrechterhaltung des Annahmeverhältnisses sittlich nicht mehr gerechtfertigt erscheinen lassen.
[...]⁹

Zu Art. 7

Die Staatspraxis, namentlich der letzten Jahre, hat gezeigt, daß die für die Rechtsstellung der Staatenlosen maßgebende Regelung des Art. 29 EGBGB¹⁰ in zahlreichen Fällen nicht den praktischen

⁹ Enth. Einzelbemerkungen zu den Vorschriften des Art. 5 und Bemerkungen zu Art. 6: Ehelichkeitserklärung eines unehelichen Kindes, insbes. Unbeachtlichkeit nachträglich festgestellter Formfehler, analog zur obigen Regelung bei Kindesannahmeverträgen.

¹⁰ Das EinführungsG zum BGB schrieb in Art. 29 für Staatenlose die Anwendung des Rechts desjenigen Staates vor, dem sie zuletzt angehört hatten. – Den StfF hatte dies schon am 25. 7. 1935 bewogen, die Anwendung dt. Rechts für die Ehescheidung Staatenloser zu beantragen, v. a. mit Blick auf ausgebürgerte österr. Nationalsozialisten, denen eine Scheidung nach österr. Recht verwehrt blieb, wenn sie katholisch getraut waren; s. ARH III, Nr. 103 Anm. 14. Der RJuM regte daraufhin an, in diesen Fällen das Recht des Staates anzuwenden, in welchem der Staatenlose seinen Wohnsitz habe (Domizilprinzip). Auch das AA stimmte zu, der im RJuM im Nov. 1935 gefertigte entspr. Referentenentw. eines „Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Staatenlosen“ war jedoch zurückgehalten und erst in die vorlieg. Familienrechtsnovelle eingearbeitet worden. R 3001/20449, Bl. 23–38.

Bedürfnissen entspricht. Dies gilt namentlich für solche Staatenlose, die schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten außerhalb ihres früheren Heimatlandes leben oder von diesem ausgebürgert worden sind, oder die einem Staat angehört haben, der nicht mehr besteht und für den der an seine Stelle getretene Staat sich nicht als Nachfolgestaat betrachtet. Viel zweckentsprechender erscheint eine Regelung, die das Recht des Staates maßgebend sein läßt, in dem der Staatenlose in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht seinen Schwerpunkt hat. Da der Begriff des „Wohnsitzes“ in den einzelnen Rechtsordnungen eine verschiedene Bedeutung hat und sich an ihn zahlreiche Streitfragen knüpfen, soll künftig für die Rechtsstellung der Staatenlosen an den Begriff des „gewöhnlichen Aufenthalts“ angeknüpft werden. Denn an seinem gewöhnlichen Aufenthalt hat der Staatenlose in aller Regel den Mittelpunkt seiner persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen. In zahlreichen Ländern ist die Rechtsstellung der Staatenlosen bereits unter diesen Gesichtspunkten geregelt. Auch die Sechste Haager Privatrechtskonferenz von 1928 hat für Staatenlose allgemein das Gesetz des gewöhnlichen Aufenthaltsorts als maßgebende Kollisionsnorm vorgeschlagen. Der Art. 29 EGBGB wird deshalb dahin geändert, daß die für Staatenlose, die auch früher einem Staat nicht angehört haben, bereits geltende Regelung auf alle Staatenlose ohne Unterschied Anwendung finden soll. Danach wird z. B. auch die Anwendbarkeit der deutschen Gesetze auf die Fälle gewährleistet, in denen der Staatenlose, der in Deutschland seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, auf Scheidung der Ehe klagt.

[...] ¹¹

¹¹ Bemerkungen zu Art. 8: Inkrafttreten, Übergangsvorschriften und Ermächtigung des RJuM zum Erlass von Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften. – Widerspruch gegen die KabVorl. wurde nicht erhoben, auch kein Änderungswunsch vorgebracht, so daß der RMRk mit Schreiben an den RJuM vom 7. 4. 1938 ihre Annahme konstatierte; R 43 II/1523, Bl. 197. Hitler fertigte das Gesetz über die Änderung und Ergänzung familienrechtlicher Vorschriften und über die Rechtsstellung der Staatenlosen am 12. 4. 1938 aus (RGBl. I S. 380); s. Anhang, FV 191*. Einzelheiten regelte eine DVO vom 23. 4. 1938 (RGBl. I S. 417); deren Vorbereitung s. R 3001/20449, Bl. 236241, 261–264, 301 ff. Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERTII b 58, S. 1–53. Instrukтив die Darstellung des zuständ. Sachbearbeiters im RJuM, StA Rexroth: Die Familienrechtsnovelle vom 12. April 1938, in: DJ 1938, S. 707–716, 775–782.

Zitierhinweis

Nr. 59 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Änderung und Ergänzung familienrechtlicher Vorschriften und über die Rechtsstellung der Staatenlosen. 12. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d059>